

Số: ~~44~~ /2026/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày ~~11~~ tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) Quy định về Quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 72/2025/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác; Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ; Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15.

2. Những nội dung không được quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Thẩm quyền chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1. Sở Xây dựng chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường tỉnh và các tuyến đường được giao quản lý theo điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND tỉnh, Quy định việc quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. UBND các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường đô thị, đường xã, đường thôn được giao quản lý theo điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND tỉnh.

Điều 4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đối với đường địa phương đang khai thác

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác có thể nộp 01 hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quyết định này và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức như sau:

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Hồ sơ thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác, bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đầu nối và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng đường địa phương; văn bản hoặc quyết định chấp thuận vị trí đầu nối vào đường địa phương đang khai thác (trừ vị trí đầu nối không phải chấp thuận theo khoản 1 Điều 27 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ)

c) Một trong các văn bản sau để xác định chủ đầu tư đầu nối: văn bản giao làm chủ đầu tư nút giao đầu nối, hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định duyệt dự án đầu tư đường nhánh đầu nối vào đường địa phương đang khai thác;

d) Thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản này là bản chính hoặc biểu mẫu điện tử; thành phần hồ sơ quy định tại các điểm b và điểm c khoản này là một trong các trường hợp sau: bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu. Số lượng 01 bộ.

3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đủ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ, có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác theo

quy định tại mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

d) Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bằng bản giấy và bản điện tử hợp lệ; đồng thời tích hợp trên VneID.

4. Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối có thời hạn 18 tháng (quá thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác hoặc có thay đổi về quy mô nút giao đầu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao theo quy định tại các khoản 1, khoản 2 Điều này).

5. Đối với kết nối giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định đầu tư, việc quyết định thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác thực hiện trong quyết định phê duyệt dự án và không phải thực hiện chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối.

6. Đối với kết nối giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Chủ tịch UBND cấp xã là người quyết định đầu tư, việc quyết định thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý thực hiện trong quyết định phê duyệt dự án và không phải thực hiện theo quy định này.

Điều 5. Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác có thể nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quyết định này và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức như sau:

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;
- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo quy định tại mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương; biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công xây dựng

nút giao đầu nối.

c) Thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản này là bản chính hoặc biểu mẫu điện tử; thành phần hồ sơ quy định tại điểm b khoản này là một trong các trường hợp sau: bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu. Số lượng 01 bộ.”.

3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đủ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép thi công nút giao đầu nối theo quy định tại mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

d) Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bằng bản giấy và bản điện tử hợp lệ; đồng thời tích hợp trên VneID.

4. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác:

a) Đối với nút giao đầu nối thuộc dự án đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đầu nối bằng tiến độ thực hiện dự án;

b) Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đầu nối không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác;

c) Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công mà chưa hoàn thành thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp phép.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Xây dựng:

a) Tổ chức triển khai thực hiện quyết định này, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đúng các quy định của pháp luật.

c) Cấp, đình chỉ thi công, thu hồi giấy phép thi công nếu gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi nút giao đầu nối đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

d) Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, chấp thuận đưa vào khai thác nút giao đầu nối vào đường tỉnh, được giao quản lý theo khoản 2, khoản 5 Điều 30 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP.

đ) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ theo quy định của pháp luật.

2. UBND cấp xã:

a) Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

b) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc sử dụng đất đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng trên đất đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.

c) Phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý đường và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ, xử lý theo thẩm quyền các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn cấp xã quản lý.

d) Cấp, đình chỉ thi công, thu hồi giấy phép thi công nếu gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi nút giao đầu nối đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

đ) Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, chấp thuận đưa vào khai thác nút giao đầu nối đường đô thị, đường xã quản lý theo khoản 2, khoản 5 Điều 30, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP.

e) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao đầu nối do mình làm

chủ đầu tư theo khoản 3, khoản 4 Điều 30 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2026.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo và PTTH Lâm Đồng;
- Trung tâm TT&HN;
- Trung tâm Lưu trữ và DVVL tỉnh;
- Lưu: VT, XDCT. Tr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

Phụ lục

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44.../2026/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng)



Phụ lục I

**MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ VĂN BẢN CHẤP THUẬN THIẾT KẾ, CẤP PHÉP
THI CÔNG NÚT GIAO ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG ĐANG KHAI THÁC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG**

Mẫu số 1	Mẫu đơn đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác
Mẫu số 2	Mẫu văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác
Mẫu số 3	Mẫu đơn đề nghị cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác
Mẫu số 4	Mẫu giấy phép thi công nút giao đầu nối

MẪU SỐ 01: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ NÚT GIAO ĐẦU NỐI VÀO ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG ĐANG KHAI THÁC

(1) **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(2) **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...../.....

....., ngày tháng năm 202...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ NÚT GIAO ĐẦU NỐI VÀO ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG ĐANG KHAI THÁC

Về việc đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường (...3...)

Kính gửi: (4)

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ ... (5);

..... (6) đề nghị (4) chấp thuận thiết kế của nút giao đầu nối vào ... (3) gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

..... (6) cam kết thực hiện đúng văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối và quy định của pháp luật

Tài liệu kèm theo đơn đề nghị là 01 bộ hồ sơ (7).

Địa chỉ liên hệ:.....

+ Số điện thoại:(nếu có); Email (nếu có);

+ Mã số định danh VNeID của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp:

Đề nghị phương thức nhận kết quả như sau:

+ Nhận kết quả trực tiếp: ☐

+ Nhận kết quả trực tuyến ☐

+ Nhận kết quả qua hệ thống bưu ☐

chính:

(Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị tự lựa chọn và đánh X vào phương thức nhận kết quả. Trường hợp đề nghị nhận qua đường bưu chính thì bổ sung địa chỉ nhận vào văn bản đề nghị).

Nơi nhận:

- Như trên;

-

- Lưu VT.

(...2....)
**QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*** Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị:**

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

- (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác (*Chủ đầu tư đứng đơn*).
- (3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa phương; ví dụ “*Chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường tại Km.... (trái tuyến hoặc phải tuyến)*”.
- (4) Tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác.
- (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình của cấp có thẩm quyền.
- (6) Ghi tổ chức, cá nhân ký đơn đề nghị.
- (7) Thành phần hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

**MẪU SỐ 02: MẪU VĂN BẢN CHẤP THUẬN THIẾT KẾ NÚT GIAO
ĐẦU NỐI VÀO ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG ĐANG KHAI THÁC**

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.....

....., ngày tháng năm 20...

Về việc chấp thuận thiết kế
nút giao đầu nối vào đường
... tại Km ... (trái
tuyến/phải tuyến)

Kính gửi: (ghi tên đơn vị đề nghị chấp thuận nút giao đầu nối);

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Sau khi xem xét thiết kế của nút giao đầu nối vào đường tại Km.... (trái tuyến/phải tuyến) (ghi cơ quan chấp thuận) chấp thuận nút giao đầu nối với các nội dung sau:

1. Chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào vào đường tại Km.... (trái tuyến/phải tuyến) kèm theo các yêu cầu khác tại các mục a), b), c)... văn bản này;

2. Các yêu cầu khác đối với tổ chức, cá nhân được chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối tại mục 1 văn bản này như sau:

a) ..

b) ...

c) ...

(Phần ghi các yêu cầu: sửa đổi bổ sung thiết kế nút giao đầu nối, sửa đổi, bổ sung đầy đủ báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông tại nút giao đầu nối; thực hiện các thủ tục cấp giấy phép thi công nút giao đầu nối trước khi tổ chức thi công nút giao đầu nối, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn xây dựng khi thi công nút giao đầu nối, bảo vệ môi trường và không yêu cầu bồi thường, hoàn trả đúng yêu cầu kỹ thuật đối với các hạng mục kết cấu hạ tầng đường bộ bị ảnh hưởng do thi công nút giao đầu nối, đồng thời khắc phục các tồn tại nếu quá trình khai thác sử dụng nút giao xuất hiện điểm

hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và đóng vị trí nút giao đầu nối theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

3. Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối có thời hạn 18 tháng, hết thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác theo quy định hoặc có thay đổi về quy mô nút giao đầu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
-;
- Lưu ...

(2)
**QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI
KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi:

- (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của cơ quan chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối.
- (2) Tên cơ quan chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối.

Ghi chú: Trên đây là các nội dung chính của mẫu Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./.

**MẪU SỐ 03: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO
ĐẦU NỐI VÀO ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG ĐANG KHAI THÁC**

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/.....

....., ngày tháng năm 202...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG

*Về việc đề nghị cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường tại Km.... (trái
tuyến/phải tuyến)*

Kính gửi: (...4...)

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ văn bản số ... về việc chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối ... (5)

..... (6) đề nghị (4) cấp phép thi công nút giao đầu nối vào...
(3) trong thời gian thi công từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ...tháng ... năm ...;

..... (6) cam kết thi công theo đúng Giấy phép thi công và quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ:.....

+ Số điện thoại:(nếu có); Email (nếu có);

+ Mã số định danh VNeID của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp:

Đề nghị phương thức nhận kết quả như sau:

+ Nhận kết quả trực tiếp: ☐

+ Nhận kết quả trực tuyến ☐

+ Nhận kết quả qua hệ thống bưu ☐

chính:

(Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị tự lựa chọn và đánh X vào phương thức nhận kết quả. Trường hợp đề nghị nhận qua đường bưu chính thì bổ sung địa chỉ nhận vào văn bản đề nghị).

Nơi nhận:

- Như trên;
-;
- Lưu VT.

(...2....)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*** Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị:**

- (1) Ghi cơ quan cấp trên nếu có, sau đó ghi tên tổ chức đề nghị cấp phép. Trường hợp cá nhân đề nghị thì không phải ghi nội dung này.
- (2) Ghi số văn bản nếu có.
- (3) Ghi rõ đầu nối vào bên trái/hoặc bên phải tuyến Km ... (ghi lý trình) của tuyến đường (ghi tên, số hiệu đường bộ).
- (4) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao đang khai thác.
- (5) Ghi văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối của cơ quan....) về việc chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào ... (ghi bên trái/hoặc bên phải tuyến Km ... (ghi lý trình) của tuyến đường (ghi tên, số hiệu đường bộ) và các văn bản/quyết định phê duyệt vị trí nút giao đầu nối; dự án đầu tư xây dựng có nút giao đầu nối, văn bản giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đầu nối)/.

MẪU SỐ 04: MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẦU NỐI

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/.....

....., ngày tháng năm 202...

GIẤY PHÉP THI CÔNG

Công trình: Nút giao đầu nối.....(1).....

Lý trình: Km đường ... (trái tuyến/phải tuyến).

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Văn bản số:/..... ngày...../..... /202... của (2), về việc chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối ... và phương án tổ chức giao thông...(1)....;

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi công của.....(3)....., (4) và hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt.

1. Cấp cho:..(3)

- Địa chỉ

- Điện thoại

-

2. Được phép thi công nút giao đầu nối vào Km ... đường ... (trái tuyến/phải tuyến), theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông đã được chấp thuận tại Văn bản số:/..... ngày...../..... /202... của (2).

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình:

- Mang Văn bản này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ;

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác;

- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ đang khai thác;

- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ;

- (các nội dung khác nếu cần thiết)

4. Thời hạn thi công: Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày ../ ../202... đến ngày ../ ../202....

Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấp gia hạn theo quy định./.

(...2....)

Nơi nhận:

-;
-

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

* Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:

(1): Ghi tên dự án, công trình cấp giấy phép thi công.

(2): Ghi tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế.

(3): Ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công.

(4): Cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư công trình nút giao đầu nối./.

Ghi chú: Trên đây là các nội dung chính của mẫu Giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./.